

TM 11 - Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Pajak

Modul Pra-UAS Perpajakan dengan Dasar Hukum Rinci: UU, PP, PMK, Pasal, Ayat, Huruf, dan Angka

Catatan penggunaan. Modul ini disusun untuk belajar ujian, bukan nasihat hukum untuk kasus nyata. Fokusnya adalah membedakan jalur administrasi dan jalur peradilan pajak: keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Semua dasar hukum ditulis eksplisit agar mudah dipakai dalam jawaban esai.

1. Peta Besar Sengketa Pajak

Sengketa pajak tidak selalu dimulai dari pengadilan. Dalam sistem pajak Indonesia, jalur utama terhadap materi ketetapan pajak adalah keberatan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak. Jika keputusan keberatan belum diterima oleh Wajib Pajak, barulah perkara dapat diajukan ke Pengadilan Pajak melalui banding. Gugatan berbeda dari banding karena gugatan dipakai untuk tindakan atau keputusan tertentu yang bersifat prosedural/administratif, khususnya penagihan pajak, pencegahan, keputusan lain selain objek keberatan, dan penerbitan SKP atau keputusan keberatan yang prosedurnya cacat.

Dasar hukum: UU KUP Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 23 ayat (2); UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 31 ayat (1)-ayat (3); PMK 118 Tahun 2024 Pasal 9-Pasal 20.

Jalur	Urutan ringkas	Objek utama
Keberatan - Banding - PK	SKP/potput -> Keberatan DJP -> Banding Pengadilan Pajak -> PK MA	Materi jumlah pajak, jumlah rugi, atau potput
Gugatan - PK	Tindakan/keputusan tertentu -> Gugatan Pengadilan Pajak -> PK MA	Surat Paksa, sita, lelang, pencegahan, keputusan lain, cacat prosedur
Pasal 36 KUP	Permohonan administratif ke DJP	Pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan

2. Peta Regulasi TM 11

Acuan utama TM 11 adalah UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk perubahan penting melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Pengadilan Pajak, dan PMK 118 Tahun 2024. PMK 118 Tahun 2024 penting karena menjadi aturan teknis terbaru untuk pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

Regulasi	Materi yang dipakai	Status penting
UU KUP	Keberatan, banding, gugatan, sanksi	Pasal 23, 25, 26, 26A, 27, 36
UU 7/2021 HPP	Perubahan sanksi dan banding	Mengubah KUP, termasuk Pasal 25 dan 27
UU 14/2002	Pengadilan Pajak	Hukum acara banding, gugatan, PK
PMK 118/2024	Teknis keberatan dan upaya administratif	Berlaku 1 Jan 2025
PP 50/2022	Pelaksanaan hak/kewajiban pajak	Latar perubahan PMK 118/2024

Dasar hukum: PMK 118 Tahun 2024 konsiderans menyesuaikan ketentuan dengan PP 50 Tahun 2022 dan menyederhanakan regulasi; PMK ini menggantikan beberapa PMK lama terkait keberatan dan upaya administratif. UU Pengadilan Pajak mengatur forum peradilan khusus pajak.

3. Istilah Kunci yang Harus Dibedakan

Sebelum masuk ke prosedur, istilah hukum acara harus dibedakan. Banyak kesalahan jawaban UAS terjadi karena mahasiswa menyamakan keberatan, banding, dan gugatan. Padahal objek, forum, batas

waktu, serta akibat hukumnya berbeda.

Istilah	Makna ujian	Dasar hukum
Sengketa Pajak	Sengketa antara WP/penanggung pajak dengan pejabat pajak akibat keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan	UU 14/2002 Pasal 1 angka 5
Banding	Upaya hukum terhadap keputusan keberatan	UU 14/2002 Pasal 1 angka 6; KUP Pasal 27 ayat (1)
Gugatan	Upaya hukum terhadap tindakan/keputusan tertentu menurut aturan pajak	UU 14/2002 Pasal 1 angka 7; KUP Pasal 23 ayat (2)
Keberatan	Upaya administratif kepada DJP atas SKP atau potput	KUP Pasal 25; PMK 118/2024 Pasal 9
PK	Upaya hukum luar biasa ke MA atas putusan Pengadilan Pajak	UU 14/2002 Pasal 77, 89-93

4. Keberatan Pajak

4.1 Definisi dan Karakter Keberatan

Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan bukan gugatan pengadilan. Objeknya berkaitan dengan materi ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak. Jika sengketa masih di tahap keberatan, forum yang berwenang adalah DJP, bukan Pengadilan Pajak.

Dasar hukum: UU KUP Pasal 25 ayat (1); PMK 118 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (1).

4.2 Objek Keberatan

Berdasarkan UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, atau pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga. PMK 118/2024 juga mengatur keberatan atas SPPT dan SKP PBB dalam ruang lingkup PBB.

Objek	Contoh	Dasar hukum
SKPKB	DJP menetapkan kurang bayar	KUP Pasal 25 ayat (1) huruf a
SKPKBT	Tambahan pajak setelah SKP awal	KUP Pasal 25 ayat (1) huruf b
SKPN	Pajak nihil tetapi WP tidak setuju	KUP Pasal 25 ayat (1) huruf c
SKPLB	Lebih bayar menurut DJP lebih kecil	KUP Pasal 25 ayat (1) huruf d
Potput pihak ketiga	PPh dipotong tidak sesuai	KUP Pasal 25 ayat (1) huruf e
SPPT/SKP PBB	PBB terutang tidak sesuai	PMK 118/2024 Pasal 9 ayat (1) huruf f-g

4.3 Materi yang Boleh Diajukan Keberatan

Keberatan tidak digunakan untuk semua jenis keluhan. Materi keberatan dibatasi pada isi ketetapan atau pemotongan/pemungutan. Untuk SKP, materi keberatan adalah jumlah rugi dan/atau jumlah pajak. Untuk pemotongan atau pemungutan, materinya adalah jumlah pajak yang dipotong/dipungut. Alasan di luar materi tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Dasar hukum: PMK 118 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2; Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c; Pasal 9 ayat (3).

Jebakan UAS: Sengketa prosedur bukan jalur keberatan. Jika yang dipersoalkan adalah penerbitan SKP atau keputusan keberatan yang tidak sesuai prosedur, jalurnya dapat menjadi gugatan berdasarkan UU KUP Pasal 23 ayat (2) huruf d, bukan keberatan atas materi pajak.

4.4 Syarat Formal Surat Keberatan

Syarat formal harus dipenuhi. Jika syarat formal tidak dipenuhi, permohonan tidak dianggap sebagai surat keberatan dan tidak akan dipertimbangkan. Ini penting karena akibat hukumnya berat: tidak ada Surat Keputusan Keberatan dan tidak ada objek banding.

Syarat	Isi wajib	Dasar hukum
Tertulis	Surat keberatan disampaikan oleh WP	PMK 118/2024 Pasal 10 ayat (1)
Bahasa	Ditulis dalam bahasa Indonesia	KUP Pasal 25 ayat (2); PMK 118 Pasal 10 ayat (2) huruf b
Alasan	Jumlah pajak/rugi menurut WP dan alasan jelas	KUP Pasal 25 ayat (2)
Satu objek	Satu keberatan untuk satu SKP/potput/SPPT/SKP PBB	PMK 118 Pasal 10 ayat (2) huruf d
Waktu	Paling lama 3 bulan	KUP Pasal 25 ayat (3); PMK 118 Pasal 10 ayat (2) huruf e

Syarat	Isi wajib	Dasar hukum
Pembayaran	Minimal jumlah yang disetujui dalam PAHP	KUP Pasal 25 ayat (3a); PMK 118 Pasal 10 ayat (2) huruf c
Tanda tangan	WP/wakil/kuasa dengan kuasa khusus	PMK 118 Pasal 10 ayat (2) huruf f

4.5 Tenggat 3 Bulan dan Keadaan di Luar Kekuasaan

Keberatan harus diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak. Tenggat ini dapat dikesampingkan jika WP dapat membuktikan keadaan di luar kekuasaannya. PMK 118/2024 memberi contoh seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial berdasarkan keputusan/keterangan instansi berwenang, atau keadaan lain yang ditetapkan DJP.

Dasar hukum: UU KUP Pasal 25 ayat (3); PMK 118 Tahun 2024 Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 11 ayat (1)-ayat (3).

4.6 Hak Meminta Keterangan Sebelum Keberatan

Sebelum atau untuk keperluan keberatan, WP dapat meminta keterangan tertulis kepada DJP mengenai dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan/pemungutan pajak. DJP wajib memberikan keterangan tertulis. Dalam PMK 118/2024, permohonan keterangan disampaikan melalui KPP tempat WP terdaftar dan dijawab paling lama 1 bulan. Permintaan keterangan ini tidak memperpanjang batas waktu pengajuan keberatan.

Dasar hukum: UU KUP Pasal 25 ayat (6); PMK 118 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (1)-ayat (4).

4.7 Akibat Keberatan Tidak Memenuhi Syarat

DJP melakukan penelitian formal atas persyaratan keberatan. Jika syarat tidak dipenuhi, keberatan tidak dipertimbangkan dan DJP tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. DJP hanya menerbitkan surat pemberitahuan bahwa keberatan tidak memenuhi persyaratan. Surat pemberitahuan ini bukan Surat Keputusan Keberatan, sehingga tidak dapat diajukan banding.

Dasar hukum: PMK 118 Tahun 2024 Pasal 13 ayat (1)-ayat (4).

Jebakan UAS: Kalau keberatan tidak memenuhi syarat formal, tidak ada SK Keberatan. Karena objek banding adalah SK Keberatan, WP tidak bisa langsung banding. PMK 118/2024 Pasal 19 memberi ruang adanya putusan gugatan atas surat pemberitahuan tidak memenuhi syarat, sehingga jangan samakan dengan banding.

4.8 Proses Penelitian Keberatan

Jika formalnya terpenuhi, DJP melakukan penelitian keberatan. DJP dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi; meminta keterangan dari WP atau pihak ketiga; melakukan klarifikasi; melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain; melakukan penilaian; melakukan peninjauan lokasi; dan melakukan pertukaran informasi. WP wajib memenuhi permintaan dokumen pertama dalam 15 hari kerja dan permintaan kedua dalam 10 hari kerja.

Dasar hukum: PMK 118 Tahun 2024 Pasal 14 ayat (1)-ayat (9).

Dokumen yang telah diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh WP pada prinsipnya tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Pengecualian berlaku untuk data pihak ketiga yang belum diperoleh WP pada saat pemeriksaan atau kondisi tertentu yang diatur PMK.

Dasar hukum: PMK 118 Tahun 2024 Pasal 15 ayat (1)-ayat (5); UU KUP Pasal 26A ayat (4).

4.9 SPUH, Daftar Hasil Penelitian, dan Keputusan Keberatan

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, DJP meminta WP hadir melalui Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH). SPUH dilampiri daftar hasil penelitian keberatan dan formulir tanggapan. Daftar hasil penelitian bukan keputusan dan bukan hasil akhir. WP dapat hadir, memberi tanggapan, atau tidak hadir; bila tidak hadir, proses tetap dapat dilanjutkan berdasarkan data yang ada.

Dasar hukum: PMK 118 Tahun 2024 Pasal 16 ayat (1)-ayat (8); UU KUP Pasal 26A ayat (2)-ayat (3).

DJP harus menyelesaikan keberatan paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Keputusan keberatan dapat mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jika 12 bulan lewat tanpa keputusan atau tanpa pemberitahuan tidak memenuhi syarat, keberatan dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan SK Keberatan sesuai permohonan WP paling lama 1 bulan.

Dasar hukum: UU KUP Pasal 26 ayat (1)-ayat (5); PMK 118 Tahun 2024 Pasal 18 ayat (1)-ayat (4).

4.10 Sanksi Setelah Keberatan

Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan WP tidak mengajukan banding, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Jika WP mengajukan banding, sanksi 30% tersebut tidak dikenakan.

Dasar hukum: UU KUP Pasal 25 ayat (9) dan ayat (10); PMK 118 Tahun 2024 Pasal 20 ayat (1).

Formula ujian: $\text{Denda keberatan} = 30\% \times (\text{jumlah pajak menurut SK Keberatan} - \text{pembayaran sebelum keberatan})$. Formula ini dipakai jika keberatan ditolak/dikabulkan sebagian dan WP tidak lanjut banding.

5. Banding Pajak

5.1 Definisi dan Objek Banding

Banding adalah upaya hukum kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan. Banding tidak diajukan terhadap SKPKB secara langsung. Objek banding adalah keputusan keberatan. Pengadilan Pajak dalam hal banding memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perpajakan.

Dasar hukum: UU KUP Pasal 27 ayat (1); UU 14 Tahun 2002 Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (2).

5.2 Syarat Formal Banding

Syarat	Isi	Dasar hukum
Surat Banding	Tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak	UU 14/2002 Pasal 35 ayat (1); KUP Pasal 27 ayat (3)
Tenggat	Paling lama 3 bulan sejak SK Keberatan diterima	UU 14/2002 Pasal 35 ayat (2); KUP Pasal 27 ayat (3)
Alasan	Alasan jelas dan tanggal diterima keputusan	UU 14/2002 Pasal 36 ayat (2)
Lampiran	Salinan keputusan yang dibanding	UU 14/2002 Pasal 36 ayat (3); KUP Pasal 27 ayat (3)
Satu keputusan	Satu keputusan diajukan satu Surat Banding	UU 14/2002 Pasal 36 ayat (1)
Subjek	WP, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum	UU 14/2002 Pasal 37 ayat (1)

Catatan penting. UU Pengadilan Pajak Pasal 36 ayat (4) secara tekstual masih memuat syarat pembayaran 50% apabila banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang. Di sisi lain, UU KUP setelah UU HPP menghapus Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), serta mengatur penangguhan pelunasan sampai 1 bulan setelah Putusan Banding. Dalam jawaban ujian, sebut kedua norma ini agar tidak menyederhanakan isu formal banding.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 36 ayat (4); UU KUP Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) dihapus; Pasal 27 ayat (5a)-ayat (5c) mengatur penangguhan pelunasan dan status bukan utang pajak.

5.3 Proses Banding di Pengadilan Pajak

Setelah Surat Banding diterima, Pengadilan Pajak menjalankan hukum acara. Pada umumnya terdapat surat uraian banding dari Terbanding, bantahan dari Pemohon Banding, pemanggilan sidang, pemeriksaan bukti, keterangan para pihak, dan putusan. Pengadilan Pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa sengketa pajak. Tidak ada banding lagi atau kasasi biasa setelah putusan Pengadilan Pajak; yang tersedia adalah PK ke Mahkamah Agung.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 33 ayat (1), Pasal 44-Pasal 48, Pasal 77 ayat (1)-ayat (3), Pasal 80 ayat (2).

5.4 Jenis Putusan Banding dan Batas Waktu

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis/hitung, atau membatalkan. Untuk pemeriksaan acara biasa, putusan banding harus diambil paling lama 12 bulan sejak Surat Banding diterima, dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan dalam hal khusus.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 80 ayat (1); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3).

5.5 Sanksi Setelah Banding

Jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi 30% pada tahap keberatan tidak dikenakan apabila WP mengajukan banding.

Dasar hukum: UU KUP Pasal 25 ayat (10); UU KUP Pasal 27 ayat (5d).

Formula ujian: Denda banding = 60% x (jumlah pajak menurut Putusan Banding - pembayaran sebelum keberatan).

6. Gugatan Pajak

6.1 Definisi dan Posisi Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum ke Pengadilan Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan tertentu yang menurut ketentuan perpajakan dapat digugat. Gugatan bukan lanjutan dari keberatan. Gugatan dipakai ketika sengketa menyangkut tindakan atau prosedur, bukan materi jumlah pajak dalam SKP.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 1 angka 7; UU 14/2002 Pasal 31 ayat (3); UU KUP Pasal 23 ayat (2).

6.2 Objek Gugatan Menurut UU KUP

Objek gugatan	Contoh	Dasar hukum
Pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang	WP menggugat prosedur sita/lelang	KUP Pasal 23 ayat (2) huruf a
Keputusan pencegahan	Larangan ke luar negeri dalam penagihan	KUP Pasal 23 ayat (2) huruf b
Keputusan pelaksanaan pajak lain	Keputusan selain Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26	KUP Pasal 23 ayat (2) huruf c
SKP/SK Keberatan cacat prosedur	SKP terbit tidak sesuai tata cara	KUP Pasal 23 ayat (2) huruf d

Jebakan UAS: Jika yang digugat adalah jumlah kurang bayar dalam SKPKB, jalurnya keberatan. Jika yang digugat adalah pelaksanaan Surat Paksa atau cacat prosedur penerbitan SKP, jalurnya gugatan.

6.3 Syarat dan Batas Waktu Gugatan

Gugatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Untuk gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak, batas waktunya 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Untuk gugatan terhadap keputusan selain pelaksanaan penagihan, batas waktunya 30 hari sejak tanggal keputusan diterima. Satu pelaksanaan atau satu keputusan diajukan dalam satu Surat Gugatan.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 40 ayat (1)-ayat (6); Pasal 41 ayat (1).

Gugatan pada prinsipnya tidak menunda atau menghalangi tindakan penagihan atau kewajiban perpajakan. Namun penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan penagihan ditunda selama pemeriksaan gugatan, sepanjang terdapat keadaan yang sangat mendesak dan kepentingan penggugat akan dirugikan jika tindakan tetap dilaksanakan.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 43 ayat (1)-ayat (2).

6.4 Putusan Gugatan

Untuk gugatan, Pengadilan Pajak harus mengambil putusan paling lama 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima. Dalam hal khusus, batas waktu dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Jika gugatan selain atas pelaksanaan penagihan tidak diputus dalam 6 bulan, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat dalam 1 bulan setelah batas 6 bulan terlampaui.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 81 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).

7. Peninjauan Kembali (PK)

7.1 Karakter PK

Putusan Pengadilan Pajak adalah putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak yang bersengketa masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. PK hanya dapat diajukan satu kali melalui Pengadilan Pajak. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 77 ayat (1)-ayat (3); Pasal 89 ayat (1)-ayat (3); UU KUP Pasal 27 ayat (5e).

7.2 Alasan PK

Alasan PK	Penjelasan ringkas	Dasar hukum
Kebohongan/tipu muslihat	Putusan didasarkan pada kebohongan atau bukti palsu	UU 14/2002 Pasal 91 huruf a
Novum	Bukti tertulis baru yang penting dan menentukan	UU 14/2002 Pasal 91 huruf b
Ultra petita	Dikabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari tuntutan	UU 14/2002 Pasal 91 huruf c
Tuntutan belum diputus	Ada bagian tuntutan belum diputus tanpa alasan	UU 14/2002 Pasal 91 huruf d
Putusan jelas melanggar hukum	Putusan nyata-nyata tidak sesuai peraturan	UU 14/2002 Pasal 91 huruf e

7.3 Tenggat Pengajuan PK

Tenggat PK bergantung pada alasan. Untuk kebohongan/tipu muslihat atau putusan pidana yang menyatakan bukti palsu, tenggatnya 3 bulan sejak diketahui atau sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Untuk novum, tenggatnya 3 bulan sejak bukti baru ditemukan dan tanggal penemuannya dinyatakan di bawah sumpah serta disahkan pejabat berwenang. Untuk alasan ultra petita, tuntutan belum diputus, atau putusan nyata-nyata melanggar hukum, tenggatnya 3 bulan sejak putusan dikirim.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 92 ayat (1)-ayat (3).

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus PK paling lama 6 bulan untuk putusan Pengadilan Pajak yang melalui pemeriksaan acara biasa, dan paling lama 1 bulan untuk putusan yang melalui pemeriksaan acara cepat. Putusan PK harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 93 ayat (1)-ayat (2).

7.4 Sanksi Jika PK Menambah Pajak

Jika Putusan PK menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan PK dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. STP atas sanksi tersebut diterbitkan paling lama 2 tahun sejak Putusan PK diterima DJP.

Dasar hukum: UU KUP Pasal 27 ayat (5f) dan ayat (5g).

8. Perbandingan Cepat: Keberatan, Banding, Gugatan, PK

Aspek	Keberatan	Banding	Gugatan	PK
Forum	DJP	Pengadilan Pajak	Pengadilan Pajak	MA melalui Pengadilan Pajak
Objek	SKP/potput/PBB	SK Keberatan	Tindakan/keputusan tertentu	Putusan Pengadilan Pajak
Waktu	3 bulan	3 bulan	14 atau 30 hari	3 bulan
Output	SK Keberatan	Putusan Banding	Putusan Gugatan	Putusan PK
Sanksi	30% jika ditolak/sebagian dan tidak banding	60% jika ditolak/sebagian	Tidak utama	60% jika menambah pajak

9. Alur Prosedur yang Harus Dihafal

9.1 Jalur Sengketa Materi SKP

SKPKB/SKPKBT/SKPN/SKPLB atau potput -> Surat Keberatan ke DJP -> Penelitian formal -> Penelitian materi -> SPUH -> Surat Keputusan Keberatan -> Banding ke Pengadilan Pajak -> Putusan Banding -> PK ke Mahkamah Agung.

9.2 Jalur Sengketa Prosedural atau Penagihan

Surat Paksa/SPMP/Pengumuman Lelang/Keputusan Pencegahan/Keputusan lain/SKP cacat prosedur -> Gugatan ke Pengadilan Pajak -> Putusan Gugatan -> PK ke Mahkamah Agung.

10. Contoh Kasus dan Cara Menjawab

Kasus 1 - SKPKB: WP tidak setuju jumlah pajak

PT A menerima SKPKB PPh Badan sebesar Rp1.000.000.000. Dalam PAHP, PT A hanya menyetujui Rp200.000.000 dan telah membayar jumlah tersebut. PT A tidak setuju sisa koreksi. Jalur yang tepat adalah keberatan kepada DJP karena objek sengketaanya adalah materi jumlah pajak dalam SKPKB. Surat keberatan harus diajukan paling lama 3 bulan sejak SKPKB dikirim, tertulis dalam bahasa Indonesia, mencantumkan jumlah pajak menurut WP dan alasan, serta telah membayar minimal jumlah yang disetujui dalam PAHP.

Dasar hukum: KUP Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (3a); PMK 118/2024 Pasal 10 ayat (2).

Kasus 2 - Keberatan ditolak sebagian

Jika keberatan PT A dikabulkan sebagian dan pajak menurut SK Keberatan menjadi Rp750.000.000, sementara pembayaran sebelum keberatan Rp200.000.000, dan PT A tidak banding, denda keberatan = $30\% \times (Rp750.000.000 - Rp200.000.000) = Rp165.000.000$.

Dasar hukum: KUP Pasal 25 ayat (9); penjelasan UU HPP memberi contoh perhitungan serupa.

Kasus 3 - WP lanjut banding

Jika PT A melanjutkan ke banding dan Putusan Banding menetapkan pajak menjadi Rp450.000.000, denda keberatan 30% tidak dikenakan. Denda banding = $60\% \times (Rp450.000.000 - Rp200.000.000) = Rp150.000.000$.

Dasar hukum: KUP Pasal 25 ayat (10); KUP Pasal 27 ayat (5d).

Kasus 4 - Surat keberatan tidak memenuhi syarat

WP mengajukan keberatan tanpa alasan jelas dan setelah tenggat 3 bulan. DJP dapat menyampaikan surat pemberitahuan bahwa keberatan tidak memenuhi persyaratan. Surat pemberitahuan tersebut bukan SK Keberatan, sehingga tidak dapat diajukan banding. Jika masih dalam tenggat dan kekurangannya dapat diperbaiki, WP dapat mengajukan kembali keberatan sesuai syarat formal.

Dasar hukum: PMK 118/2024 Pasal 13 ayat (2)-ayat (5).

Kasus 5 - Surat Paksa cacat prosedur

WP menerima Surat Paksa dan menganggap pelaksanaannya tidak sah karena tidak diberitahukan sesuai prosedur. Sengketa ini bukan keberatan karena bukan materi jumlah pajak dalam SKP. Jalur yang tepat adalah gugatan ke Pengadilan Pajak dalam waktu 14 hari sejak pelaksanaan penagihan.

Dasar hukum: KUP Pasal 23 ayat (2) huruf a; UU 14/2002 Pasal 40 ayat (2).

Kasus 6 - PK hanya karena tidak puas

WP kalah banding lalu ingin PK hanya karena merasa majelis salah menilai fakta. Alasan seperti ini lemah jika tidak masuk salah satu alasan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak. PK bukan banding ulang; PK adalah upaya hukum luar biasa dengan alasan terbatas.

Dasar hukum: UU 14/2002 Pasal 91 huruf a-huruf e.

11. Jebakan Konsep yang Sering Keluar di UAS

- 1 Keberatan diajukan ke DJP, bukan ke Pengadilan Pajak.
- 2 Banding hanya terhadap SK Keberatan, bukan langsung terhadap SKPKB.
- 3 Gugatan digunakan untuk tindakan/keputusan tertentu, terutama penagihan dan cacat prosedur.
- 4 Alasan prosedural dalam SKP tidak diselesaikan lewat keberatan materi, melainkan dapat melalui gugatan berdasarkan KUP Pasal 23 ayat (2) huruf d.
- 5 Surat pemberitahuan bahwa keberatan tidak memenuhi syarat bukan SK Keberatan dan tidak dapat dibanding.
- 6 Sanksi keberatan 30% tidak dikenakan jika WP mengajukan banding.
- 7 Sanksi banding setelah UU HPP adalah 60%, bukan 100% seperti rezim lama.
- 8 Permohonan PK tidak menunda eksekusi Putusan Pengadilan Pajak.
- 9 Novum dalam PK harus berupa bukti tertulis baru yang penting dan menentukan.
- 10 Permohonan Pasal 36 KUP tidak sama dengan keberatan, banding, atau gugatan.

12. Kerangka Jawaban Esai UAS

Pertanyaan 1: Jelaskan perbedaan keberatan, banding, gugatan, dan PK.

Jawaban kuat harus dimulai dari forum dan objek. Keberatan adalah upaya administratif kepada DJP atas SKP atau pemotongan/pemungutan pajak. Banding adalah upaya hukum ke Pengadilan Pajak terhadap SK Keberatan. Gugatan adalah upaya hukum ke Pengadilan Pajak terhadap pelaksanaan penagihan, keputusan pencegahan, keputusan lain selain objek keberatan, atau SKP/SK Keberatan yang diterbitkan tidak sesuai prosedur. PK adalah upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak dengan alasan terbatas.

Pertanyaan 2: Apakah semua sengketa SKPKB harus digugat?

Tidak. Jika sengketa menyangkut materi jumlah pajak dalam SKPKB, jalur awalnya adalah keberatan kepada DJP berdasarkan KUP Pasal 25. Gugatan dipakai untuk objek yang diatur dalam KUP Pasal 23 ayat (2), misalnya pelaksanaan Surat Paksa atau cacat prosedur penerbitan SKP.

Pertanyaan 3: Jelaskan sanksi keberatan dan banding.

Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan WP tidak banding, WP dikenai denda 30% dari jumlah pajak berdasarkan SK Keberatan dikurangi pembayaran sebelum keberatan. Jika WP banding, denda 30% tidak dikenakan. Jika banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai denda 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran sebelum keberatan.

Pertanyaan 4: Apakah PK menghentikan eksekusi putusan banding?

Tidak. UU Pengadilan Pajak Pasal 89 ayat (2) dan UU KUP Pasal 27 ayat (5e) menegaskan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

13. Mini Hafalan Pasal

Materi	Pasal kunci
Objek keberatan	KUP Pasal 25 ayat (1); PMK 118/2024 Pasal 9 ayat (1)
Syarat keberatan	KUP Pasal 25 ayat (2), (3), (3a); PMK 118 Pasal 10
Syarat tidak dipenuhi	KUP Pasal 25 ayat (4); PMK 118 Pasal 13

Materi	Pasal kunci
Keputusan keberatan	KUP Pasal 26 ayat (1)-(5); PMK 118 Pasal 18
Dokumen baru saat keberatan	KUP Pasal 26A ayat (4); PMK 118 Pasal 15
Banding	KUP Pasal 27 ayat (1)-(3); UU 14/2002 Pasal 35-37
Gugatan	KUP Pasal 23 ayat (2); UU 14/2002 Pasal 40-43
Putusan Pengadilan Pajak	UU 14/2002 Pasal 77, 80, 81, 86, 88
PK	UU 14/2002 Pasal 89-93; KUP Pasal 27 ayat (5e)-(5g)
Sanksi keberatan	KUP Pasal 25 ayat (9) dan (10)
Sanksi banding	KUP Pasal 27 ayat (5d)

14. Kesimpulan TM 11

TM 11 membahas mekanisme penyelesaian sengketa pajak dari tahap administratif sampai upaya hukum luar biasa. Keberatan adalah pintu utama untuk sengketa materi SKP dan potput. Banding adalah kelanjutan apabila SK Keberatan tidak memuaskan WP. Gugatan adalah jalur tersendiri untuk sengketa prosedural, penagihan, pencegahan, keputusan lain, dan cacat prosedur penerbitan SKP/SK Keberatan. Peninjauan Kembali adalah upaya luar biasa di Mahkamah Agung dengan alasan yang terbatas dan tidak menghentikan eksekusi putusan Pengadilan Pajak.

Kalimat kunci untuk UAS: identifikasi dulu objek sengketa. Jika objeknya materi jumlah pajak dalam SKP, mulai dari keberatan. Jika objeknya SK Keberatan, masuk banding. Jika objeknya tindakan penagihan atau cacat prosedur, masuk gugatan. Jika objeknya Putusan Pengadilan Pajak dan ada alasan Pasal 91, masuk PK.

15. Daftar Rujukan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.